农村宅基地使用权地票交易分析

王守军[1]　杨明洪[2]

[内容摘要] 重庆在深化统筹城乡综合配套改革试验中探索的农村宅基地使用权地票交易，不仅巧妙地绕开了农村宅基地不能用于非农建设的法律问题，而且通过激励相容的市场机制，实现了远郊农村宅基地与城镇建设用地之间潜在的供需关系，对于解决我国农村宅基地空置等低效率使用问题、打破城镇发展普遍遭遇的土地资源瓶颈，具有较强的现实意义。但是，交易中的市场机制会促使要素流向城镇、土地向大城市集中的“马太效应”，而且还存在价格可操纵、政府无意创租、无法真正释放农村土地资源等问题，政府需要从统筹城乡的高度，对市场作用进行矫正。

[关键词] 统筹城乡；宅基地；地票；建设用地

一、引　言

随着我国城市化进程中越来越多的农村人口转移到城镇居住，一方面城镇建设用地需求巨大，另一方面农村宅基地空置等低效率使用情形越来越多。两者之间潜在的供需关系，虽被提及，[1]却鲜有深入地分析。倒是我国宅基地不能用于非农建设的制度约束，催生了城乡结合带关于农村宅基地的“地下交易”[2]以及“小产权房”等热点问题，并引发了法学界关于宅基地使用权流转问题的激烈讨论。[3]然而，经济学人可能更感兴趣的是，如何实现这种潜在供需关系。

2008 年 12 月，在中央有关部委支持下，重庆在推进城乡建设用地增减挂钩、逐步建立城乡统一的建设用地市场中，实行农村宅基地使用权地票交易，即通过宅基地置换建设用地指标方式，在农村空置等低效率使用的宅基地与城镇建设用地之间搭建了供需平台。农村宅基地使用权地票交易，不仅巧妙地绕开了农村宅基地不能用于非农建设的法律问题，而且通过市场激励机制实现的自由交易，它是重庆在深化统筹城乡综合配套改革试验中的一项创新，对于解决我国农村宅基

本文受国家自然科学基金 70473060 项目资助。

作者简介：王守军(1974—)，男，四川大学经济学院(成都，610064)，博士生。研究方向：中国经济改革。
杨明洪(1968—)，男，四川大学经济学院(成都，610064)，教授。研究方向：中国经济改革。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

地空置等低效率使用问题、打破城镇发展普遍遭遇的土地资源瓶颈，具有较强的现实意义。本文研究的目的：通过分析地票价格可操纵性及其影响、交易引起的城乡要素流动及其后果，对比统筹城乡的目标对交易进行评价，以发现问题，并提出相应的政策建议。

二、农村宅基地使用权地票交易

（一）交易基本过程

2008年12月1日实施的《重庆农村土地交易所管理暂行办法》规定，农民家庭拥有其他稳定住所、稳定生活来源，其农村宅基地可用于置换建设用地指标。基本过程可以概括如下：农民让渡使用权，将宅基地复垦为耕地并经验收合格后，产生等面积的建设用地指标；不同复垦项目产生的指标，在交易所被打包组合成地票，政府制定地票基准交易价格，进行公开交易；开发者通过竞标购入地票，选择符合城乡规划和土地规划的相应耕地，拟做自身建设项目；政府运用其征地权，将开发者所选耕地征转为城镇建设用地；对该建设用地实行招标、拍卖、挂牌，实现指标落地；该开发者如果在指标落地时竞标失败，则地票按原价转给竞标成功者；地票冲抵新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费。2008年12月4日，重庆农村土地交易所成立，当日达成两宗地票交易。第一张300亩的地票起拍价为1280万元，成交价格为2560万元；第二张800亩的地票起拍价为4587万元，成交价格为6420万元。参拍的两张地票，主要由重庆江津区广兴镇、城口县东安乡、铜梁县侣俸镇等复垦项目“打包”而成。

（二）交易基本特征

宅基地使用权地票交易机制由重庆市政府设计，如果考虑建设用地尤其是城镇建设用地能给政府带来巨额收益，即便不考虑政治利益，其经济动机也非常明显。对农民而言，宅基地使用权其实是一种选择权，农民可以选择自住、空置、复垦为耕地，也可以选择出让、转让或者出租于农业建设。政府通过激励机制鼓励异地而居的农民选择复垦，从而实现供地中的耕地平衡。对于开发者而言，城镇建设用地一级市场由政府垄断，开发者只能在政府供应的土地中选择，不能完全按照其建设项目需要选择。政府为开发者设计了地块选择权，开发者可以不购买指标，但其会因此无法在更大范围内选择符合自身项目的地块，从而无法最大化建设项目的价值。因此，地块选择权一方面对于开发者是一种激励，另一方面也可以提升农民复垦所产生指标的价值，从而对复垦形成更大的激励。因此，该设计就农民、开发者、政府而言，满足激励相容，[4]即达成交易对三方均有利。可见，在宅基地使用权地票交易中，除政府征地过程被征地农民没有严格意义上的选择权之外，其他相关主体都面对的是激励而非强制因素。农民、开发者、政府之间实现的是帕累托改进。而征地问题由国家利益决定，征地农民的征地同意

(C)1994-2025 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

权被国家权力强制，并非交易机制使然。因此，该交易是重庆市政府一次较为成功的市场机制设计的结果，其市场机制的基本特征，符合我国建立较完善的市场经济体制的改革要求，并得到了中央政府的认可。

三、地票价格及其可操纵性分析

（一）地票价格构成分析

宅基地使用权地票交易中，开发者购买地票的动力，源于他们对地块选择权的需求。根据规定，地票可以冲抵新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费。对于可冲抵费用，如果开发者不用来竞购地票，则会向政府缴纳，即在可冲抵费用范围内，以任何价格购买地票从而获得选择权，对于开发者而言，都相当于零价格购入。因此，地票竞价中，开发者肯定会慷政府之慨，将可冲抵费用作为竞争地票的基准价格。不难预见，任何地票每亩单价必然超过可冲抵费用。两宗交易的地票，第一张政府定的基准价格为每亩 4.23 万元，成交价每亩 8.53 万元；第二张地票政府定的基准价格为每亩 5.73 万元，成交价每亩 8.25 万元。以国家有关标准和重庆有关规定，当前重庆主城六区的新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费标准，每亩约为 7.33 万元。如果开发者在重庆主城选地，则第一张地票的选择权价格为每亩 1.2 万元，第二张地票的选择权价格为每亩 0.92 万元。两张地票成交价格均超过重庆辖区内可冲抵费用的最高上限。由此可见，地票的价格构成，包括可冲抵费用和开发者愿意支付的选择权价格两部分。根据土地管理法，新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费均专项用于耕地开发、开垦。一旦宅基地复垦验收满足耕地开发、开垦要求，则新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费实际上就是复垦成本，即地票的成本。可见，政府设定的可冲抵项目，实际上是复垦成本补偿。从已有的复垦项目来看，可冲抵项目高于实际发生的复垦成本。新增建设用地有偿使用费标准和耕地开垦费标准，都由政府按照地区经济发达程度制定，经济越发达，标准越高。依据土地管理法第五十五条，仅有国有土地才有新增建设用地有偿使用费，因此农村集体建设用地的可冲抵项目仅有耕地开垦费，其标准也低于城镇建设用地的标准。如此而来，可冲抵费用也与地区经济发达程度正相关，在同一经济区域内，大城市最高，小城镇次之，农村最低，而且农村可冲抵项目仅有一项。地票价格扣除可冲抵费用后的余额即选择权价格。假设开发者 A、B、C 三人竞争同一张地票，选地情况为 A 大城市，B 小城镇，C 农村。如果他们对选择权价值评价相同，则 A 在地票竞价中必定会出价最高；如果他们愿意为该地票支付相同的价格，则他们各地的选择权价格高低顺序为：C 最高，B 次之，A 最低。

（二）价格操纵性分析

已成交的两宗交易的地票，第一张成交价每亩 8.53 万元；第二张成交价每

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

亩8.25万元。地票由指标打包而成，两张地票价格不同，表明不同地票包含的指标的单价不同。不妨假设某农民将宅基地复垦为1亩耕地，即产生1亩城镇建设用地指标。如果该指标被打包到第一张地票，则价格为8.53万元；如果被打包到第二张地票，则价格为8.25万元。按照市场法则，如果可以事先选择，则该农民宁愿其指标被打包到第一张地票，以获得更高的卖价。该农民的这种选择是可行的，因为在指标打包成地票之前，可以依据市场中开发者的项目情况，推断某一地票的潜在需求者及其经济实力、竞争者的状况，如果需求者经济实力较强，而且竞争者也有实力并数量较多，那么对地票的竞争将会很激烈，地票中的指标单价将会较高。反之则反。可见，在目前地票交易的方式中，指标的价格与指标打包成地票方式密切相关。由更多指标打包而成的地票，自然将那些建设项目小、用地面积不大的开发者排斥在外。通过精心设计的地票打包组合方式，甚至可以为某个开发者“定做”包含特定面积的地票，从而使得地票竞标中只有一个买家，该买家可以基准价成交，即开发者可对其选择权进行价格操纵。指标的价格受地票打包组合方式的影响，为地票竞价埋下了隐患。由于可冲抵费用实际上由政府支付，因此，操纵打包组合方式，即操纵指标选择权价格。在宅基地使用权地票交易机制中，出售指标的农民数量较多，而购买指标的开发者往往是企业，数量远远少于农民。按照佩尔兹曼模型，[5]前者属于大集团，存在偏好不明显和搭便车效应，尽管规制可能对其造成较大损失，但分摊到每个成员的损失却很少，因此他们没有动力操纵打包组合；后者属于小集团，由于可以获得较大的利益，因此他们必然会操纵打包组合方式，以降低选择权价格。当然，开发者这种选择权价格操纵的结果，是影响指标公平竞价，损害复垦农民的利益。

四、城乡要素流动及其效应

（一）土地流动

在宅基地使用权地票交易中，指标的流动就是土地的流动。对于可复垦的宅基地，其使用权对于农民实际上也是一种选择权。农民可以选择空置、复垦，以及出让、转让或者出租于农业建设和其他经济用途。复垦收益为地票价格扣除复垦成本后的差额，只要宅基地的其他任何一种用途的收益能够超过复垦收益，则农民不会选择复垦。空置收益为零；出让、转让或者出租于农业建设的收益与经济发达程度正相关；而城市郊区的住宅和宅基地的其他经济价值，往往大于复垦收益。因此，能够进入地票交易的是那些空置的，经济欠发达的远离城镇的宅基地使用权。开发者购得指标之后，可以在符合规定的地方任意选择地块。一般而言，选择权的价值与经济发达程度正相关。可见，在经济发达地区的开发者愿意为选择权支付更高的价格。因此，地票竞争中，在经济发达地区选地的开发商必定会出价更高，因而竞得地票，即大城市会获得由宅基地置换的建设用地指标。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

由此可见，土地的流向是，远离城镇的使用效率最低的宅基地首先被复垦为耕地，大城市郊区的耕地被征为建设用地。大城市继续在空间上扩张。农村耕地面积保持不变，但分布发生变化，远离城镇地区的耕地更多；农村在空间上变小，与复垦宅基地相当的面积不再为农村集体所有。

（二）资金流动

能够申请宅基地复垦的农民家庭，必须拥有其他稳定住所、稳定生活来源。现实中满足这些条件的是那些已经在城镇居住并能够正常生活下去的农民家庭。这些农民除了因城乡二元体制而拥有农村集体成员的身份之外，无论是生活、工作，都已经脱离了农村，即这些法律上的农民是事实上的城镇居民。据《重庆农村土地交易所管理暂行办法》规定，农民家庭申请农村宅基地及其附属设施用地复垦，还必须提供所在农村集体经济组织同意复垦的书面材料。实践表明，这种“书面材料”不过是个别村干部同意使用集体经济组织印章的代名词，即实际上是个别村干部的同意。显然，重庆市政府如此规定的目的在顾及集体经济组织的利益，但这种“良好的主观愿望”的结果却是村干部极易利用同意权进行寻租活动，即该规定为政府无意创租。[6]一般而言，远离城镇的农村的村干部为农村居民，因此，政府无意创租的后果是，本属于复垦农民（城镇居民）的复垦收益，其中的一部分作为租金流向了村干部。当指标落地并征转、招拍挂之后，政府获得了土地收益——即土地出让费扣除征地、整理、耕地占补等费用之后的余额。因此，整个资金流动为：复垦收益由开发者和政府流向复垦农民（城镇居民），再经寻租活动流向村干部；土地收益由开发者流向政府。

（三）人口流动

自刘易斯开创二元经济研究[7]以来，发展中国家开始逐渐重视促进农村剩余劳动力流向城镇。就解决我国城乡差距日益扩大问题而言，无论是理论还是实践都存在一个共识，即尽量促进城镇对农村人口的吸收，减少农村剩余劳动力。复垦宅基地的农民家庭，本身就是由农村流向城镇的人口。当他们的宅基地被置换为城镇建设用地之后，随着城市的扩张，农村人口将更快更多地流向城镇。如此循环，宅基地使用权地票交易机制会加速、扩大城镇对农村人口的吸收力度。但值得提醒的是，这种事实上的人口流动，并不等于法律上农村人口减少。因为流向城镇的农村人口，还是农民身份，即他们属于农村，却为城镇所用。

五、关于统筹城乡的启示

宅基地使用权地票交易以市场机制促进城乡要素流动，对于我国在独特的城乡二元体制格局下建立城乡统一的要素市场，统筹城乡发展，具有尤其重要的示范意义。该交易清楚地表明，农村那些空置等低效率使用的宅基地，其使用权流转约束并不是制度供给的缺乏，而是创新能力不足。我国的理论界和实践者似乎

(C)1994-2025 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

都存在一种“制度归咎”情节，即一旦出现问题，总要归咎于某些法律规定的“不合时宜”。城乡二元体制在我国短时期内难以消除，因此，统筹城乡可能更应该致力于在这一体制下创新，在不断推进统筹城乡进程的同时，也为最终改变这一体制积累条件——这或许也是制度变迁的要义。

萨缪尔森曾说：“市场可以是我们驾驭下的一匹好马。但是马无论怎么好，其能量总有个极限，这个极限不会马上显露出来……如果越过这个极限，市场机制的作用必然会蹒跚不前。”[8]宅基地使用权地票交易的市场机制，可以更有效率地配置城乡土地资源，使得农民、开发者、政府进行帕累托改进，但其在统筹城乡中却存在局限。首先，从城乡政治权力结构考察，该机制具有“城市偏向”[9]的特征。它的“马太效应”导致的将是贫者越贫、富者越富，违背统筹城乡的缩小城乡差距的目标。其次，从“次级城市发展战略”[10]考察，大城市独占土地资源会遏制小城镇的发展，影响合理的城乡布局，最终降低城市带动农村的能力。第三，从释放农村土地要素考察，被释放的农村宅基地都通过置换成为城镇建设用地，农村因而面积变小，而那些可供农业经营的土地，还是被同样数量的农民以同样的权利占有。此外，如果希望价格操纵和权利寻租能够通过市场机制解决，则农民利益和市场公正都将长期受损。如果将城乡都看作经济主体，显然，它们是与农民、开发者等不同层级的经济主体，那么宅基地使用权地票交易则表明，交易所涉及的利益主体，往往不止于交易主体，还可能涉及其他层级的经济主体。可实施的市场机制很可能只能让特定层级的经济主体满足激励相容，而不能同时兼顾其他层级经济主体的利益，正如宅基地使用权地票交易不能够保证农村发展利益一样。由于政府能够协调各个层次经济主体的利益，因此，萨缪尔森关于对中国问题的看法对我们解决问题深有启发：“(中国) 如果实行完全的自由市场经济，那也是非常大的错误。我认为，应该保持政府在经济中的重要角色。”[11]

六、结论与建议

宅基地使用权地票交易通过市场机制对农村空置等低效率使用的宅基地进行更有效的配置，对于我国在城乡二元体制下统筹城乡具有积极的意义。但在城、乡视角下，交易的市场机制所引起的要素流动“马太效应”存在局限，不利于农村和小城镇的发展，也会损害农民利益。政府应当承担平衡城乡发展的职能。

政府应在城、乡层级上协调两者的发展利益。坚持微观上完善市场机制、宏观上平衡城乡发展的原则对市场作用进行矫正。首先，在统筹城乡中重点抓城镇“收支两条线”：一方面通过完善市场机制，吸收、利用来自农村的要素；另一方面要建立健全对农村在资金、技术、人才、产业等方面的回流机制。其次，政府给予复垦农民更大的政策性激励，鼓励其放弃宅基地使用权的同时，放弃其他在

(C)1994-2025 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

农村的权益，相应成本由政府在土地出让收益列支。第三，制定鼓励指标流向小城镇的政策，比如地票全额冲抵，地价更优惠等。第四，要进一步堵住漏洞，完善交易机制。对地票进行标准化，将地票进行类似股票的设计，取消目前的地票打包方式，每张地票即一个单位指标，开发者根据自身需要购买相应单位的地票。这样，既避免开发者操纵地票打包组合，也能在竞标中“发现”指标选择权的真实价格。第五，在复垦申请环节取消农村集体经济组织同意的规定。农村的利益通过政府宏观协调平衡保证。☆

主要参考文献：

[1] 刘 庆，张军连，张凤荣．经济发达区集体非农建设用地流转初探——以农村宅基地为例 [J]．农村经济，2004 (2)．
[2] 朱 岩．“宅基地使用权”评释 [J]．中外法学，2006 (1)．
[3] 孟勤国．物权法开禁农村宅基地交易之辩 [J]．法学评论，2005 (4)．
[4] Hurwicz L．．On Informationally Decentralized Systems [J]．Decision and Organization，1972：297－336.
[5] Peltzmann S．Towards a more General Theory of Regulationg [J]．Jonrnal of Law and Economics，1976，Vol．19：21－240.
[6] 贺 卫．政府创租行为研究 [J]．上海交通大学学报 (社科版)，2002 (1)．
[7] Lewis，W．A．Economic Development with Unlimited Supply of Labour [J]．The Manchester School of Economic and Social Studies，1954，47 (3)：139－191.
[8] 自马丁•费尔德斯坦 (Martin Feldstein) 编．转变中的美国经济 (下册) [M]．北京：商务印书馆，1990.
[9] Tveitdal，Svein．Urban－Rural Interrelationship：Condition for Sustainable Development [J]．United Nations Environment Programme，2004，19 (2)：145－167.
[10] Graeml，Karin Sylvia and Alexandre Reis Graeml．2004．Urban－ization solutions of a third world country’s metropolis to its sociale－nvironment challenges [J]．Journal of urban Economics，2004，8，36－51.
[11] 刘洪潮等主编．外国要人名人看中国 [M]．北京：中共中央党校出版社，1993.

An Analysis of Land Ticket Trade of Country Homestead Use

Wang Shoujun[1] Yang Minghong[2]

Abstract: The trade of country homestead use land ticket formed in the deepening reform of Balancing urban and rural in Chongqing has not only skillfully avoided the law issue that country homestead can’t be used in non－agricultural construction，but realized the potential supply and demand relation between country homestead and city construction land through the incentives of market mechanism．This is very significant in reality to solve the low efficiency of the country homestead and break the bottleneck of land resources encountered in the city development．However，market mechanism may help the production factors flow into the city．Besides in this process some problems may appear such as price control，government unwitting rent－creating and unability to release the country land resources．Therefore，the government should rectify the market role from the view of integrating the country into the city．

Key words: Balance Urban and Rural Areas；Land Ticket；Homestead Indicator；Construction Land

[收稿日期：2009.3.2 责任编辑：邓康林]

[中图分类号] F061.5 [文献标识码] A [文章编号] 1000－8306 (2009) 04－0095－07

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.